

1523011-13.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Seqüestro e cárcere privado

Magistrado: Fábio Aguiar Munhoz Soares

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... no sentido que alguém percebesse o roubo e viesse ao seu auxílio. Apareceu um indivíduo pela via, que depois ficou sabendo que era um guarda municipal, o qual conseguiu deter o indivíduo que estava dentro da viatura. Enquanto isso os outros dois entraram dentro do veículo pátio, jogaram o veículo para cima do GCM e fugiram. Nenhum objeto foi levado, sendo recuperados os aparelhos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1523011-13.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523011-13.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Seqüestro e cárcere privado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2277351/2022 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 27974679 - 101º

D.P. JDIM IMBUIAS, 2277351 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL DOS SANTOS MARTINS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Aguiar Munhoz Soares

Vistos etc

RAFAEL DOS SANTOS MARTINS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado, por duas vezes, como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. o art. 70, ambos do Código Penal, porque no dia 10 de outubro de 2022, por volta das 14h03, localizado na estrada Engenheiro Marsilac, nº 2000, nesta cidade e comarca de São Paulo, previamente ajustado, agindo em concurso de agente, com unidade de desígnios, propósitos e divisão de tarefas com outros dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça contra a vítima Claudemir Costelini,

subtraiu 1 (um) aparelho celular da vítima, marca Samsung e 1 (um) aparelho celular da empresa da vítima (Companhia de Engenharia de Tráfego).

A denúncia foi recebida no dia 21 de outubro de 2022 (fl.51), o acusado foi citado (fl.62) e ofertou resposta (fl.65), mantida todavia a denúncia recebida e designada audiência de instrução e julgamento, durante a qual foram ouvidas vítimas e testemunha e interrogado o acusado ao final. Em seguida, as partes apresentaram os seus memoriais, requerendo o Ministério Público a procedência da ação penal e a d. defesa a absolvição do acusado, aduzindo ainda teses subsidiárias.

É o relatório.

Decido.

Sem dúvida que a absolvição do acusado, à vista da prova existente nos autos, é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia foram ao longo da instrução devidamente comprovados.

O acusado RAFAEL DOS SANTOS MARTINS, na fase policial, optou por permanecer silente, tendo em juízo confessado a autoria delitiva.

Sua confissão não está isolada no concerto probatório, pois a vítima Claudemir Costelini, na fase policial, disse que trabalha na CET e estava realizando suas atividades. Era por volta das 13h45 quando percebeu que o local tratava-se de uma comunidade e por isso resolveu retornar para sua área onde comumente atua. Quando retornou à viatura, apareceu um veículo pálio da cor cinza, que lhe fechou a passagem e do interior do veículo desceram 3 indivíduos, que vieram dizer: “perdeu, perdeu”. Um deles simulando que estaria armado exigiu que fosse para banco do passageiro, além de pegarem o celular comercial e o celular particular que estava na sua posse. Não quis obedecer e por isso foi retirado à força interior do carro. Um deles lhe deu uma gravata para lhe arrastar para dentro do veículo pálio enquanto o outro o ajudava a levá-lo para dentro do pálio. Nesse momento um deles assumiu a direção da viatura. Como estava no chão levantou os braços no sentido que alguém percebesse o roubo e viesse ao seu auxílio. Apareceu um indivíduo pela via, que depois ficou sabendo que era um guarda municipal, o qual conseguiu deter o indivíduo que estava dentro da viatura. Enquanto isso os outros dois entraram dentro do veículo pálio, jogaram o veículo para cima do GCM e fugiram. Nenhum objeto foi levado, sendo recuperados os aparelhos celulares na posse do acusado, que ainda estava na viatura. Em juízo, reiterou sua versão dos fatos, tendo ainda reconhecido o acusado, mesmo estando este perfilado com dois outros indivíduos com as mesmas características.

A representante da CET, Elaine Aparecida dos Santos, na fase policial e em juízo, disse que ouviu na rádio frequência da CET que um dos funcionários estava solicitando socorro e ele estaria pela avenida Engenheiro Marsilac, altura do número 2000. Estava próxima à região e foi prestar auxílio. Chegando ao local, avistou um indivíduo no solo, que, segundo informação do agente CLAUDEMIR, estava na companhia de mais 2 meliantes e tentaram roubar o carro da CET, seus pertences pessoais, além de tentarem colocá-lo à força em um outro veículo. Pelo local foi notado que CLAUDEMIR tinha marcas pelo pescoço, que, segundo ele, foram ocasionadas pelos meliantes.

O guarda civil metropolitano Jorge Paulo da Costa, na fase policial e em juízo, disse que se encontrava em dia de folga e estava se dirigindo para sua residência com seu veículo. Em determinado momento avistou um veículo palio da cor cinza na frente de uma caminhonete da CET e logo pensou que tinha ocorrido um acidente. Quando estava chegando perto percebeu que o agente da CET estava com as duas mãos levantadas e ao lado dele havia 3 indivíduos, sendo que um destes 3 entrou no veículo da CET como motorista, ao passo que um segundo indivíduo segurou o funcionário da CET pelo pescoço e braço e já o estava colocando dentro do veículo Pálio. Neste momento, percebendo que se tratava de um assalto, colocou seu veículo em cima da calçada e deu voz de abordagem aos 3 indivíduos. Neste momento, o indivíduo que estava segurando o funcionário soltou-o, adentrando no veículo pálio com mais um comparsa e foi nesse momento que resolveram jogar o veículo em cima de Jorge no sentido de atropelá-lo, mas não conseguindo e logo se evadiram. Então conseguiu deter o meliante que já estava na condução da caminhonete da CET, que de plano obedeceu à ordem. Neste momento realizou ligação 190. Foi localizado com o

mediante um aparelho celular, que era de propriedade da vítima, funcionário da CET. Ora, somente por tais relatos e já se percebe que se impõe a condenação do acusado, não sendo demais lembrar que a palavra da vítima adquire forte e especial relevo em crimes patrimoniais, já que, nos casos de roubo e de furto, de fora parte o problema do exagero da vítima ao descrever a atuação do agente, o normal é inexistirem razões para querer mentir, limitando-se a preocupação do juiz à pesquisa da existência de algum motivo especial capaz de levar aquela a apontar falsamente o réu como autor do crime ou de descrever com exagero a atuação do agente, bastando à condenação por roubo in casu que as declarações da vítima estejam em harmonia com os demais elementos dos autos, como, por exemplo, o fato do acusado ter sido detido pelo guarda civil metropolitano quando ia iniciar a condução da caminhonete da CET.

Presente, sem sombra de dúvida, in casu, a grave ameaça, a qual deve ser analisada com base nas circunstâncias do caso, tendo em vista o meio usado pelo réu, o local do fato, se era possível o auxílio de terceiro e, sobretudo, levando em conta as condições pessoais do acusado, que, em superioridade numérica, ameaçou e agrediu a vítima com o objetivo de roubar seus pertences.

De fato, não importam os meios de que se valem os agentes, sejam eles reais ou imaginários - o sacar de uma arma, o mostrar que tem arma, o fingir que possui arma, ou simplesmente o ameaçar de agressão, sem arma -, nem é necessária a sinceridade da ameaça; basta ser indubitável que, em razão dela, as vítimas nem sequer pensaram em reagir à ação delituosa, entregando ao acusado os seus bens.

Ora,

“Na atual crescente onda de violência urbana, o simples uso da expressão “é um assalto”, acompanhada de advertência de se achar o agente armado, ainda que tal não seja verdadeiro, é mais do que suficiente não só para atemorizar, como para retirar do sujeito passivo qualquer pretensão de resistência, caracterizando, assim, a grave ameaça tipificadora do roubo” (Ac. un., 2ª. Câm., DJ 11.02.1987, p.72).

A causa de aumento de pena atinente ao concurso de pessoas restou comprovada nos autos e, de fato, no concurso delinquencial não é necessário que todos os partícipes consumem atos típicos de execução: para ser corresponsável basta que se constate haja colaborado para o evento, auxiliando (física ou moralmente), instigando, prestigiando ou encorajando (em certas situações com a simples presença voluntária) a atuação dos executores diretos e, neste passo, importa notar que a vítima e as testemunhas foram taxativas quanto à efetiva participação do réu e mais dois indivíduos não identificados na atividade delituosa.

Note-se por fim que o roubo foi tentado e não consumado, pois o acusado foi detido no local dos fatos sem que iniciasse fuga.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar RAFAEL DOS SANTOS MARTINS, por duas vezes, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. o art. 14, II, na forma do art. 70, todos do Código Penal.

Passo à aplicação das penas, atento ao disposto nos artigos 59 e 60, do Código Penal.

Fixo a pena inicialmente em 4 anos de reclusão e multa de 10 diárias no valor unitário mínimo. Sem agravantes ou atenuantes a serem consideradas, majoro a pena na terceira fase de 1/3 em razão da majorante atinente ao concurso de agentes, obtendo-se, assim, a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e multa de 13 diárias no valor unitário mínimo.

Os fatos retratados na denúncia evidenciam ainda a existência de concurso formal. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de configurar-se concurso formal a ação única que tenha como resultado a lesão ao patrimônio de vítimas diversas e não crime único, sendo em tal sentido, por exemplo, o Habeas Corpus nº 68.728, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 12.06.1992, assim ementado:

“Concurso formal: ação única, ainda que desdobrada em atos diversos, da qual resultou a lesão patrimonial de vítimas diferentes: jurisprudência do STF, firmada para elidir a tese do crime único, mas que afasta também a existência em tais hipóteses do crime continuado, que reclama pluralidade de ações: conseqüente

descabimento da duplicação da pena-base, fundada no art. 71, parág. único, da qual, em se tratando de concurso formal, só poderia resultar da autonomia de desígnios, (CP, art. 70, 'in fine'), da qual não se cogitou na espécie”.

No mesmo sentido: RvC 4.839, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 29.11.1991; HC 63.747, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 25.05.1986; entre outros.

De fato, ainda que praticado o crime de roubo, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas sim em concurso formal, ainda que praticado contra pessoas da mesma família, visto que violados patrimônios distintos (Recurso Especial nº 749240/RS (2005/0076510-0), 6ª Turma do STJ, Rel. Maria Thereza de Assis Moura. j. 03.11.2009, unânime, DJe 22.02.2010).

Assim, aplica-se, ao caso, o concurso formal e pelo fato de serem duas vítimas, aumenta-se a pena já majorada de 1/6, obtendo-se a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e multa de 15 diárias, no valor unitário mínimo.

Por fim, por se tratar de crime tentado em que o acusado se preparava para se evadir na posse da res quando veio a ser detido, diminuo a pena de 1/3, obtendo-se assim a pena de 4 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão e multa de 10 diárias, no valor unitário mínimo.

O regime inicial de cumprimento de pena em relação ao acusado é o semiaberto ante o patamar da pena alcançado aliado à ausência de circunstâncias judiciais ou legais desfavoráveis, mantida a prisão preventiva do acusado por representar sua pessoa risco à ordem pública, praticado o crime em questão na companhia de mais dois outros indivíduos e em plena luz do dia e contra o patrimônio de empresa pública, a indicar tratar-se de pessoa desprovida de valores voltados ao convívio social em harmonia, o que não se pode ignorar para fins de aferição da necessidade de resguardo da ordem pública.

Sem condenação nas custas

Publicada esta em audiência. Registre-se oportunamente. Comunique-se. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. São Paulo, 30 de novembro de 2022. Eu _____ (Patricia Reis Augusto Casalino), Escrevente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA